机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

谈判辅助文件

政府间谈判委员会（INC）主席关于制定一项针对塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）的具有法律约束力的国际文书的非正式参考文件

2026 年 8 月 8 日

[本公约缔约方，

回顾联合国环境大会于 2022 年 3 月 2 日通过的第 5/14 号决议，其中环境大会请联合国环境规划署执行主任召集一个政府间谈判，以制定一项关于塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）的具有法律约束力的国际文书，

关切地注意到，包括海洋环境在内的塑料污染水平居高不下且迅速加剧，这构成了一项严重的环境和人类健康问题，对可持续发展的环境、社会和经济层面产生了负面影响，

承认塑料在人类社会中发挥的重要作用，并强调必须在塑料的整个生命周期内建立有效机制，以促进塑料循环利用并防止塑料泄漏到环境中，

重申通过产品设计和无害环境的废物管理——包括通过资源效率和循环经济方法——来促进塑料的可持续生产和消费的重要性，

[认识到当前塑料的生产和消费水平不可持续，已超出现有的废物管理能力，且预计还将进一步增加，因此必须采取协调一致的全球应对措施，以遏制并扭转此类趋势，]

认识到塑料行业所有工人——特别是那些在非正规部门、合作社以及中小企业中工作的工人，包括废品收集者——在许多国家对塑料的收集、分类和回收所作出的重大贡献，

强调基于科学的决策的重要性，以及科学、经济、社会和技术信息——包括传统知识、土著人民和当地社区的知识、科学和实践，以及地方知识体系——对于实施减少塑料污染的措施以及增进对塑料完整生命周期以及塑料污染全球影响（包括其对人类健康的风险）的理解，并采取措施加以应对，

回顾《世界人权宣言》、《发展权宣言》、《联合国土著人民权利宣言》、《联合国农民和其他农村地区劳动者权利宣言》，以及关于享有清洁、健康和可持续环境这一人权的大会第 76/300 号决议，

强调本公约的任何内容均无意影响任何缔约方根据现有国际协定所享有的权利和承担的义务，

理解上述序言部分无意在本公约与其他国际文书之间建立等级关系，

现商定如下：

第一条 宗旨

机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

本公约的宗旨是保护[人类健康和]环境免受塑料污染，包括海洋环境中的塑料污染[基于一种涵盖塑料全生命周期的综合方法]。

占位符：适用范围

关于适用范围的处理方式仍在审议中。此前讨论中反映了不同的处理方式。以下选项的列举影响最终对适用范围的处理方式：

1. 关于适用范围的独立条款；

2. 通过《公约》的执行条款体现适用范围；

3. 设立独立的条款，并附有排除性清单；或

4. 上述方法的组合。

第 2 条 原则与方法

1. 缔约方在采取行动实现本公约目标时，应[除其他外]遵循以下原则和方针：

(a) 《联合国宪章》所载的原则[，包括各民族的平等权利和自决权、所有会员国的主权平等和独立、不干涉本质上属于国内管辖权范围内的事务，以及普遍尊重所有人的人权和基本自由]；

(b) 《里约环境与发展宣言》所载的原则[，包括共同但有区别的责任、可持续发展、预防原则、各国根据自身环境和发展政策开发本国资源的主权权利、污染者付费原则，以及确保其管辖或控制范围内的活动不损害其他国家或国家管辖范围以外区域环境的责任]；

(c) [为应对塑料污染而采取的措施，不应以构成对处于相同条件下的国家之间任意或无正当理由的歧视，或对国际贸易的变相限制的方式加以实施]；

(d) 小岛屿发展中国家、最不发达国家、[内陆发展中国家]的特殊情况，以及塑料污染对小岛屿发展中国家造成的不成比例的影响；

(e) [利用现有的最佳科学和科学信息]；

(f) [在采取行动应对塑料污染（包括在海洋环境中的污染）时，应确保土著人民的充分、有效和有意义的参与，并酌情吸纳当地社区参与]；以及

(g) [发展中国家缔约方因塑料污染的不利影响以及应对措施实施所产生的影响而产生的具体需求，包括在资金和技术转让方面的需求]。

第三条 定义

1. 就本公约而言：

(a) “缔约方”是指已同意受本公约约束且本公约对其生效的国家或区域经济一体化组织；

(b) “区域经济一体化组织”是指由特定区域的主权国家组成、其成员国已将其在本公约所规管事项方面的职权移交该组织，且该组织已根据其内部程序获得正式授权，可签署、批准、接受、核准或加入本公约的组织。

第 4 条 塑料制品

1. 各缔约方[应][须]根据本国国情和能力，酌情采取措施，对符合以下[一项或多项]标准的塑料制品进行[管理] [减少或在可行情况下逐步淘汰或禁止其生产和消费]:

(a) 极有可能进入环境并[造成污染][现有废物管理系统无法防止此类可能性]；

(b) 对[人类健康或]环境构成不可接受的风险；

(c) 难以或无法被重复使用、回收利用、堆肥处理，或无法通过重新设计以实现可重复使用性、耐用性、可维修性和可翻新性；

(d) 大规模扰乱或阻碍循环经济；

(e) [含有对人类健康或环境构成关切的化学物质；] [或][且]

(f) [含有缔约方已认定对环境或人类健康构成风险的产品中故意添加的微塑料。]

2. 在实施本条第 1 款时，各缔约方应酌情考虑以下因素:

(a) 塑料产品的必要性及其预期用途；

(b) 替代产品或方法对环境的影响、技术可行性、可负担性、可获得性及可及性；

(c) 现有的最佳科学信息和分析；

(d) 社会经济影响；以及

(e) 在相关情况下，纳入传统知识、土著人民的知识、科学和实践，以及地方知识体系。

3. [任何缔约方均可向缔约方大会提交提案，建议根据《公约》针对[本条第 1 款所指] [附件 X 所列]的塑料产品或若干塑料产品采取措施。该提案应包括以下信息:

(a) 该塑料产品或产品的使用、释放和泄漏、回收利用以及废物处置情况；

(b) 该塑料制品或若干塑料制品，或塑料制品中所含的受关注化学品对生态系统和人类健康构成的风险；
(c) 缔约方针对该塑料制品或若干塑料制品所实施的管控措施；
(d) 该塑料产品或产品是否存在经济上和社会上可行的替代品；以及
(e) 其他用于支持依据《公约》采取措施必要性的信息。]

4. [缔约方大会] [一个附属机构[由缔约方大会在其第一次会议上根据第 19 条设立]]应审议根据本条第 3 款提交的提案，酌情考虑科学及其他方面的建议，并就《公约》下针对相关塑料产品或产品的任何措施作出决定。

5. 缔约方大会应建立并负责维护一个在线平台，以通报缔约方为执行本条所采取的措施。该平台建立后，各缔约方应力求向秘书处通报与执行本条有关的任何计划中或已生效的措施。

6. [缔约方大会应制定指导方针，以协助缔约方[应对问题最突出的塑料制品] [在实施为实施本条]。]

7. [缔约方大会应酌情考虑制定指导方针或采取全球合作行动，同时考虑到第 1 款和第 2 款所列的标准和因素以及科学和社会经济评估，以支持缔约方执行本条。]

8. 各缔约方应按照第 14 条的规定，就为执行本条所采取的措施提交报告。

第五条 塑料产品设计

1. 各缔约方[应当][应]根据本国国情和能力，采取适当措施：

(a) 改进塑料产品设计，追求循环性，包括但不限于资源效率和循环经济方法，以：

(i) 提高塑料产品的安全性、耐用性、可重复使用性、可补充性、可修复性和可回收性；

(ii) 最大限度地减少塑料废弃物和塑料制品（包括微塑料）向环境的释放和泄漏；

(iii) 通过提高资源利用效率，促进塑料的可持续生产和消费。

(b) 提高塑料产品中材料和添加剂相关信息的可获得性，以促进塑料废弃物的安全性、循环利用及环境无害化管理；

(c) 促进塑料产品设计方面的研究、创新与开发，并在适当情况下推动替代品和非塑料替代品的使用，包括旨在实现循环经济的各类产品、技术和服务，其中不仅限于资源效率和循环经济方法，同时在相关情况下应考虑土著人民的知识、科学和实践，以及传统知识和地方知识体系。

2. 缔约方大会应制定一个工作程序和时间表，以酌情制定指导意见或准则，协助缔约方执行本条。缔约方大会应通过并审查此类指导意见，并酌情定期更新。

3. 在执行本条第 1 款时，缔约方应酌情考虑相关国际标准和准则。

4. 各缔约方应按照第 14 条的规定，就为执行本条第 1 款所采取的措施提交报告。

机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

第六条 排放和泄漏

1. 各缔约方应酌情考虑到本国国情和
能力，采取措施评估、预防、减少并在可能的情况下消除塑料（包括微塑料）向环境的排放和泄漏，如果此类排放和泄漏导致了塑料污染，则应采取针对塑料污染的措施。

2. 缔约方应酌情开展合作，进行研究，以推进防止塑料（包括微塑料）向环境中的排放和泄漏。

第七条

塑料废弃物管理

1. 各缔约方应采取措施，确保以无害环境的方式管理塑料废弃物，同时考虑到根据《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》制定的关于塑料废弃物无害环境管理的相关准则。

2. 在执行本条第 1 款时，各缔约方应结合本国国情和能力采取措施，包括:

(a) 在国家及国家以下各级建立用于对塑料废弃物进行无害环境管理的体系和抗灾基础设施[符合废弃物分级处理原则];

(b) 推广循环经济模式;

(c) 在国家层面设定目标，以促进塑料废弃物的收集和回收利用;

(d) 防止乱扔垃圾，并禁止露天倾倒、露天焚烧和向海洋倾倒塑料废弃物，同时应考虑到国际商定的规则;

(e) 预防和处置含有塑料的被遗弃、丢失或以其他方式丢弃的渔具和水产养殖用具;

(f) 预防和减少塑料废弃物，包括提高公众意识并促进行为改变。

3. 在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》不适用的情况下，相关缔约方应在适当情况下采取措施，仅在考虑相关国际规则、标准和准则以及根据本条第 5 款制定的任何指导意见后，方可允许塑料废物的越境转移。

4. 各缔约方应采取措施，在其国家管辖范围内建立或促进发展生产者延伸责任机制、产品循环利用，或酌情采用其他具有同等目的的经济手段，同时考虑到相关利益攸关方的不同作用。

5. 缔约方大会为支持本条的实施，应制定工作方案并拟订指导意见，包括为改进本条的实施而采取的措施。

第八条

现有及历史遗留的塑料污染

机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

1. 各缔约方应：

(a) 采取措施，识别和评估在其国家管辖范围内（包括海洋环境）受现有和历史遗留塑料污染影响最严重的地点或积聚区；
(b) 酌情与其他缔约方、相关国际或区域组织或其他利益攸关方合作，查明并评估国家管辖范围以外区域内受现有和历史遗留塑料污染影响最严重的地点或积聚区；

(c) 针对已查明的受影响地点或积聚区内的现有和历史塑料污染，采取适当的修复措施[，[在遵守并按照] [同时考虑到]根据本条第 2 款制定的任何指导意见]。

2. 缔约方大会可通过指导意见并建立[相关][修复]机制，以促进本条的实施。

第九条 公正转型

1. 在执行本公约时，各缔约方应酌情并考虑到本国国情和能力，促进和推动公正转型，特别是针对受影响程度不成比例的群体，以期促进体面工作、机会和生计，并加强社会保护。

2. 在采取措施执行本条第 1 款时，各缔约方应酌情考虑正规和非正规部门的工人（包括塑料行业的工人、废品收集者、小规模和手工渔民以及生计依赖小规模和手工渔业的人）以及受影响尤为严重的社区和群体的状况，并与他们进行互动。

3. 各缔约方应酌情在执行本条方面开展合作，包括通过知识交流和能力建设。

第十条

财政资源和机制

1. 各缔约方[应当][应][承诺][鼓励]在其能力范围内，[提供][调动]资源，用于旨在实现本公约目标的国家活动，[同时考虑到][根据]国家政策、优先事项、计划和方案。 [此类资源可包括通过相关政策、发展战略和国家预算提供的国内资金，双边和多边资金，以及私营部门的投资和捐款（视情况而定）。]

2. [[发展中国家]缔约方[和经济转型期缔约方]有效履行本公约所规定义务的总体程度，将取决于根据本公约提供的财政资源、能力建设、技术援助、技术转让和国际合作的可用性和可获得性。][[发展中国家]缔约方执行本公约的总体成效，将取决于根据本公约提供的财政资源、
能力建设、技术援助、技术转让和国际合作的效果密切相关。]

3. 根据本公约规定的义务提供支持时，[应当][应]考虑到发展中国家缔约方，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家，以及经济转型期缔约方的具体需求和国情。

4. 兹设立一个机制，以提供充足、可获得、新的、可预测和及时的资金。该机制应包括：

(a) 全球环境基金信托基金；[以及]

(b) [兹]根据本公约设立[、由现有机构托管]的一个新的专项多边基金；[以及]
(c) 一个公私协调网络，用于与第 8 段所述的伙伴关系对接；

缔约方会议[在第一次会议上]将为每个[实体]界定[各自]职能。

5. 该机制应以赠款或优惠贷款形式提供资金，以支付商定的[全部]增量成本，包括支持本公约
《公约》的执行，包括在相关情况下采取符合缔约方大会通过的指导方针的措施。

6. [发达国家缔约方，[在各自能力范围内，] [应当][应带头提供捐款][被邀请] [向该机制提供捐款]。该机制[能够
从各种来源获得资源]，应鼓励其他来源（包括私营部门）提供资源，并[应设法]利用这些资源开展其支持的活动。

7. 为加强对《公约》执行的支持，[缔约方应鼓励]其他来源（包括其他缔约方、多边组织、机构和基金）提供定期捐款[，并鼓励其自愿提供]。

8. 缔约方[应][鼓励]还应为私营部门融资营造有利环境，[并鼓励][包括通过]公私融资伙伴关系，[酌情]，以期为实现《公约》的目标产生互补和额外的资金流。

9. 就本公约而言，上述实体应在缔约方大会的指导下运作，并向缔约方大会负责。

10. 缔约方会议和构成该机制的实体应在缔约方会议[第一次][第二次]会议上商定落实本条上述各款的安排。

11. 缔约方大会应不迟于其第三次会议，并在此后定期审查该机制的有效性和充分性，并应就此采取适当措施。此类审查应[考虑现有的资金流，包括来自国内资金、双边、区域和多边实体以及私营
部门]的现有资金流动，[并考虑到发展中国家缔约方的需求]。

第 11 条

能力建设、技术援助和技术转让，包括国际合作

1. 鼓励缔约方开展合作，以实现本公约的目标。[发达国家]缔约方应[在自愿和相互商定的条件下][在优惠和特惠条件下]提供有效、及时和适当的能力建设、技术援助和技术转让，以协助[发展中国家缔约方和经济转型期缔约方][面临财政困难的发展中国家缔约方]履行其在本公约下的义务。

2. 本条下的能力建设、技术援助和技术转让[在自愿和相互商定的条件下][在优惠和特惠的条件下]，可通过区域、次区域和国家安排，以及通过多边、双边和伙伴关系等方式提供
。

3. 鼓励缔约方酌情与私营部门和其他相关利益攸关方合作，共同促进和推动与解决塑料污染问题相关的最新、无害环境技术的开发、转让、推广和获取，并向[发展中国家缔约方和经济转型期缔约方][面临财政困难的发展中国家缔约方]提供这些技术。

4. 鼓励缔约方酌情与相关多边环境协定、政府间组织、科学机构、私营部门及其他利益攸关方开展合作与协调，以促进向[发展中国家缔约方和经济转型期缔约方][面临财政困难的发展中国家缔约方]提供能力建设、技术援助和技术转让[在自愿和相互商定的条件下][在优惠和优先的条

件下] [向][发展中国家缔约方和经济转型期缔约方][面临财政困难的发展中国家缔约方]。此类合作应支持本公约的有效实施及其目标的实现，同时避免工作重复。

5. 缔约方大会应在其第一次会议上就如何
如何根据本条进一步加强能力建设、技术援助和技术转让。

第 12 条 执行与遵约

1. 兹设立一个[机制，包括一个]委员会，以促进本公约各项规定的执行并推动其遵守。该委员会应以透明、促进、非惩罚性、非对抗性和基于专家的方式运作。

2. 委员会可在以下基础上审议相关问题：

(a) 任何缔约方就其自身履约情况提交的书面材料；

(b) 缔约方大会的请求[；

(c) 秘书处就第 14 条规定的国家报告提供的信息]。

3. 本条第 1 款所述委员会应审查[个别[和系统性]]的执行和遵守问题。

4. 该委员会应按照缔约方会议第一次会议通过的模式和程序开展工作。该委员会应制定其议事规则，该规则须经缔约方会议批准。

5. 委员会应定期向缔约方大会报告，并酌情提出建议。

第 13 条 国家计划

1. 各缔约方[应当][应]在考虑到
各自的国家国情，制定并努力实施一项国家计划，该计划应体现尽可能高的雄心，以该缔约方的国家需求、国情和能力为基础，并包含
该缔约方为执行本公约拟采取的措施。第一份计划应[在本公约生效后三年内]通过秘书处提交缔约方会议。

2. 各缔约方可根据本国国情和能力，随时调整其国家计划，以提高其行动的目标水平。

3. 在执行本条第 1 款和第 2 款时，缔约方应与相关国家利益攸关方进行磋商，以促进其国家计划的制定、实施、审查和更新。

4. 鼓励缔约方在制定和
实施次区域和区域计划，以酌情促进本公约的实施。

5. 秘书处应将缔约方根据本条提交的国家计划公之于众。

6. 缔约方会议应在其第一次会议上通过关于本条执行的指导意见。

第十四条 报告

1. 各缔约方应向缔约方会议报告为履行其义务以及酌情履行本公约其他规定（包括第 13 条

所述国家计划中概述的规定）所采取的措施。

2. 各缔约方[应][须]在其报告中列入关于此类国家行动和措施所面临的挑战及其有效性的信息，以及
与《公约》规定的义务和承诺有关的数据和信息。

3. 缔约方会议应在其第一次会议上，通过本条第 1 款所指的国家报告格式、周期、方式和指南。

4. 秘书处应将缔约方根据本条提交的国家报告公之于众。

第十五条 有效性评估

1. 缔约方大会应定期评估《公约》的有效性。首次评估应在《公约》生效之日起六年内进行，此后按缔约方大会决定的间隔进行。

2. 评估应基于现有的科学、环境、技术、财务和社会经济信息进行，其中可包括:

(a) 第 14 条所指的国家报告;

(b) 第 12 条所述委员会提供的信息和建议;

(c) 缔约方会议认为相关的其他信息，包括第 16 条所指的信息。

3. 缔约方大会应在其第一次会议上通过本条第 1 款所述评估的具体安排。

第十六条 信息交流

1. 鼓励所有缔约方促进信息交流，以支持本公约的目标。

2. 所有缔约方[应]指定一个国家联络点，负责本公约下的信息交流与沟通。

3. 在交换本条第 1 款所述信息时，鼓励所有缔约方酌情利用由秘书处维护的在线平台。

4. 鼓励所有缔约方借鉴现有进程、倡议和网络，并在此基础上分享知识、宣传成功经验，包括复制和推广可持续解决方案的范例。

第 17 条

公众信息、意识、教育和研究

1. 各缔约方应促进[并便利获取信息、]提高公众意识、开展教育和研究，内容涉及[塑料污染的潜在不利影响]， [包括对人类健康的风险] [及其影响]，并酌情在国家、区域和国际层面推动此类工作，同时酌情与相关地方和次国家一级政府以及政府间组织和非政府组织开展合作[，认识到国际协作与合作对于增进对相关信息和数据的理解及获取的重要性]。

2. 各缔约方应促进和推动采取措施，以提高认识、加深理解，并在自愿和相互商定的基础上就塑料污染的影响分享信息，包括通过促进公众参与和公众获取信息。

3. 鼓励各缔约方根据其[各自]国情和能力，推进科学和技术研究、开发、创新与合作[，以应对塑料污染] [旨在制定战略和政策，以识别、评估、监测并在必要时减少塑料污染带来的风险，包括对人类健康的影响]。

4. 缔约方应酌情开展合作，特别是针对发展中国家和经济转型国家，加强体制、科学和技术能力，包括通过区域卫生网络收集、分析和传播与塑料污染及其潜在健康影响相关的科学数据[以及土著人民的知识]，并符合国际标准和现有的最佳科学依据。[缔约方应通过调动资金、技术和创新，以及开展能力建设，应对这些挑战。]

第 18 条 缔约方大会

1. 兹设立缔约方大会。

2. 缔约方大会第一次会议应在本公约生效之日起一年内召开。此后，缔约方大会的例行会议应每两年举行一次，除非缔约方大会另有决定。

3. 缔约方大会特别会议应在缔约方大会认为必要时，或应任何缔约方的书面请求召开，但前提是，自秘书处将该请求转达各缔约方之日起六个月内，该请求须得到至少三分之一缔约方的支持。

4. 缔约方大会应在其第一次会议上以协商一致方式商定并通过其自身及其任何附属机构的议事规则和财务规则，以及
关于秘书处运作的财务规定。

5. [缔约方大会应尽一切努力就所有实质性事项以协商一致方式达成协议。如果为达成协商一致已竭尽一切努力，但仍未
达成协议，则作为最后手段，应由出席并参加表决的缔约方以四分之三多数作出决定，但本公约另有规定者除外。 若未能达成共识，本部分下的决定和建议应由出席并参加表决的缔约方以四分之三多数通过，在此之前，缔约方会议应先以出席并参加表决的缔约方三分之二多数决定，已竭尽一切努力寻求共识。缔约方会议关于本公约第 10 条执行相关事项的决定应以协商一致方式作出。]

6. [缔约方大会就程序性事项作出的决定，应以出席并参加表决的缔约方多数通过。]
7. 缔约方大会应持续审查《公约》的执行情况。缔约方大会应履行《公约》赋予的职能，并为此：

(a) 设立其认为对执行《公约》必要的附属机构；

(b) 酌情与主管的国际组织、政府间组织和非政府组织合作；

(c) 通过与《公约》执行有关的决定；

(d) 履行本公约所规定的其他职能或为实施本公约所必需的其他职能。

8. 联合国、其专门机构和相关组织，以及任何非本公约缔约国的国家，均可作为观察员出席缔约方大会的会议。 任何在《公约》所涉事项方面具备资格，并已向秘书处表示希望作为观察员出席缔约方大会会议的机构或组织，无论其为国内还是国际、政府还是非政府性质，均可获准出席，除非会议上至少三分之一的缔约方提出反对。观察员的接纳和参与应

机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

遵守
通过的议事规则。

第 19 条 附属机构

缔约方大会应在其第一次会议上设立一个或多个附属机构，以提供科学和技术信息、评估及建议，支持
决策，并协助缔约方会议评估和审查《公约》的有效执行情况。

第二十条 秘书处

1. 兹设立秘书处。

2. 秘书处的职能如下：

(a) 筹备和安排缔约方会议及其附属机构的会议，并根据需要为其提供服务；

(b) 应请求，协助缔约方落实本公约；

(c) 编写并向缔约方提供缔约方会议可能要求的报告；

(d) 酌情与其他相关国际组织和文书的秘书处协调活动；

(e) 在缔约方大会的总体指导下，作出有效履行其职能所需的行政和合同安排；

(f) 履行本公约规定的其他秘书处职能，以及缔约方会议可能确定的其他职能。
第二十一条 争端解决

1. 各缔约方应开展合作以预防争端，并应通过谈判或其自行选择的其他和平手段，解
决彼此之间关于本公约的解释或适用的任何争端。

2. 缔约方在批准、接受、核准或加入本公约时，或此后任何时候
，非区域经济一体化组织的缔约方可在向保存人提交的书面文书中声明：对于涉及本公
约解释或适用的任何争端，其承认下列一种或两种争端解决方式对接受相同义务的任何
缔约方具有约束力：

(a) 按照缔约方会议通过的程序进行仲裁；

(b) 将争端提交国际法院。

3. 作为区域经济一体化组织的缔约方，可依照本条第 2 款(a)项所述程序，就仲裁作出具有同
等效力的声明。

4. 根据本条第 2 款或第 3 款作出的声明，应一直有效，直至根据其条款失效，或直至其
撤回通知交存保存人后三个月。

5. 除非争议当事方另有约定，声明、撤销通知或新声明的失效，绝不影响仲裁庭或国际法院
正在审理的程序。

6. 如果争端当事方未根据本条第 2 款或第 3 款接受同一争端解决方式，且在一方通知另一方双方之间存在争端后的十二个月内未能通过本条第 1 款所述方式解决争端
一缔约方通知另一缔约方双方之间存在争端之日起十二个月内，仍未能通过本条第 1 款所述方式解决争端，则应争端任何一方的要求，将该争端提交调解委员会。调解委员会应提交一份载有建议的报告。与调解委员会有关的其他程序应纳入缔约方会议最迟在其第二次会议上通过的决定中。

第 22 条 本公约的修正

1. 任何缔约方均可提出对本公约的修正案。

2. 本公约的修正案应在缔约方大会会议上通过。任何拟议修正案的文本应由秘书处在拟议通过该修正案的会议召开前至少六个月送交各缔约方。秘书处还应将拟议修正案送交本公约的签署方，并为供参考之目的送交保存人。

3. 各缔约方应尽一切努力，以协商一致方式就本公约的任何拟议修正案达成协议。如果已竭尽一切努力寻求协商一致，但仍未达成协议，则作为最后手段，该修正案应由出席会议并参加表决的缔约方以四分之三多数票通过。

4. 已通过的修正案应由保存人通知所有缔约方，供其批准、接受或核准。

5. 对修正案的批准、接受或核准应以书面形式通知保存人。根据本条第 3 款通过的修正案，应在下列日期后的第九十天对同意受其约束的缔约方生效至少四分之三的缔约方（即修正案通过时已是缔约方的缔约方）交存批准书、接受书或核准书之日起第九十天，对同意受其约束的缔约方生效。此后，该修正案应于任何其他缔约方

该缔约方交存其对该修正案的批准书、接受书或核准书之日起的第九十天对任何其他缔约方生效。

第 23 条

附件的通过和修订

1. 本公约的附件应构成其不可分割的一部分，除非另有明确规定，提及本公约即同时指其任何附件。

2. 本公约生效后通过的任何[新增]附件应仅限于程序性、科学性、技术性和行政性事项。

3. 本公约[新增]附件的提案、通过和生效应适用以下程序:

(a) 附件应按照第 22 条第 1 至 3 款规定的程序提出和通过;

(b) 任何缔约方如无法接受某项[补充]附件（根据第 26 条第 4 款就任何[补充]附件作出声明的缔约方除外），应在保存人通报该附件通过之日起一年内，以书面形式通知保存人。保存人应立即将收到的任何此类通知转告所有缔约方。缔约方可随时
时候以书面形式通知保存人，撤回其先前关于某项[附加]附件的不接受通知，该附件随即对该缔约方生效，但须符合下文(c)项的规定。对于已根据

机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

根据第 26 条第 4 款作出声明的缔约方，该[附加]附件应在其向保存人交存关于该附件的批准书、接受书、核准书或加入书之日起[第九十]天后对该缔约方生效；

(c) 自保存人通知通过某项[附加]附件之日起满一年后，该附件对所有未按照上文(b)项规定提交不接受通知的缔约方生效。

4. 对本公约附件的修正案的提出、通过和生效，应遵循本条第 3 款所规定的关于公约[附加]附件的提出、通过和生效的相同程序。如果某项[附加]附件或对附件的修正案与对本，则该[新增]附件或修正案应在《公约》修正案生效后方可生效。

第 24 条 表决权

1. 本公约各缔约方均有一票表决权，但本条第 2 款规定的情况除外。

2. 区域经济一体化组织就其职权范围内的事项行使表决权时，其票数应等于其作为本公约缔约方的[经认可且在表决时出席的]成员国数。如果该组织，如其任何成员国行使其表决权，则该组织不得行使其表决权，反之亦然。

第 25 条 签署

本公约应于[城市]、[国家]向所有国家及区域经济一体化组织在[--]开放供签署，此后于[--]至[--]在纽约联合国总部开放供签署。

第二十六条

批准、接受、核准或加入

1. 本公约须经各国和区域经济一体化组织批准、接受或核准。自本公约停止开放供签署之日起次日，各国和区域经济一体化组织可加入本公约。批准书、接受书、核准书或加入书应交存保存人。

2. 任何在未有一个成员国成为本公约缔约方的情况下成为本公约缔约方的区域经济一体化组织，均应受本公约所规定的所有义务的约束。如果此类组织的其中一个或多个成员国是本公约的缔约方，该组织及其成员国应就其履行《公约》所规定义务的各自责任。在此类情况下，该组织及其成员国无权同时行使《公约》所规定的权利。

3. 区域经济一体化组织应在批准书、接受书、核准书或加入书中声明其在本公约所涉事项方面的权限范围。任何此类组织如对其权限范围作出任何相关修改，还应通知保存人，由保存人转告各缔约方。

4. 任何缔约方均可在其批准书、接受书、核准书或加入书中声明，就其而言，任何[补充]附件及附件的修正案，仅在其就此提交批准书、接受书、核准书或加入书后，方对其生效。

第 27 条 生效

1. 本公约应于第[50]、[60]、[97]份批准书、接受书、核准书或加入书交存之日起[90]、[120]天后生效。

机器翻译版本，仅供参考，如有歧义，以英文原文为准

2. 对于在[第 50 份][第 60 份][第 97 份]批准书、接受书、核准书或加入书交存之后批准、接受或核准本公约或加入本公约的每个国家或区域经济一体化组织，本公约应于 该国或区域经济一体化组织交存其批准、接受、核准或加入文书之日起的第[90] [120]天。

3. 就本条第 1 款和第 2 款而言，区域经济一体化组织交存的任何文书不应视为该组织成员国交存的文书之外的额外文书。

第 28 条 保留

不得对本公约提出保留。

经协商一致通过

第 29 条 退出

1. 自本公约对缔约方生效之日起三年后，该缔约方可随时向保存人发出书面通知，退出本公约。

2. 任何此类退出应在保存人收到退出通知之日起一年后，或在退出通知中规定的较晚日期生效。

经公投同意

第三十条 保存人

联合国秘书长应为本公约的保存人。

经公投同意

第三十条 正本

本公约正本应交存于保存人，其阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文文本具有同等效力。

为此，经正式授权的下列签署人已签署本公约。

于[--]的[--]月[--]日订立于[--]